

สัญญาจ้างผลิตสินค้า

เลขที่สัญญา.....

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง เลขประจำตัวประชาชน

เป็นตัวแทน สถานที่ เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ เลขที่ใบอนุญาตผลิต ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” กับ

เลขนิติบุคคล เลขที่ หมู่ ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โดยมี นาย/นาง/นางสาว เลขประจำตัวประชาชน

เป็นตัวแทนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล สถานที่เลขที่ หมู่ ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้ง วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,ฉลาก,อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตจะเรียกว่า วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิต

สัญญาจ้างผลิตสินค้านี้ทำขึ้นมา 2 ฉบับ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการว่าจ้างผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนเกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์

- ผู้ว่าจ้าง ตกลงใช้สูตรที่ ผู้รับจ้าง เสนอ หรือ สูตรที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องการตามข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนขอ นำส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบตามระบบของ องค์การอาหารและยา(อย.)

2. เงื่อนไขการสั่งผลิต

- ผู้ว่าจ้าง จะต้องชำระเงินมัดจำ 50 % ของมูลค่าสินค้า ตามรายละเอียดใบเสนอราคา เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งผลิต หาก ผู้ว่าจ้าง ชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิกได้ ผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือยกเลิกการผลิตทุกกรณี

3. การขอรับใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับ

- กรณีมอบอำนาจให้ ผู้รับจ้าง ดำเนินการจดทะเบียนขึ้นทะเบียน อย.ให้ ผู้ว่าจ้าง ต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ดังนี้
1.) หนังสือรับรองบริษัท,สำเนาบัตรประชาชน,ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เรียกขอโดย ผู้รับจ้าง

การดำเนินการขอจดทะเบียนโดยกำหนดให้ ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าดำเนินการ ตามเอกสารใบเสนอราคาที่ ผู้รับจ้าง เสนอ

4.การผลิตและรายละเอียดสินค้า

- ผู้รับจ้าง จะผลิตสินค้าตาม ปริมาณ หน่วย,กรัม,มิลลิกรัม, มิลลิลิตร,กิโลกรัม
- เงื่อนไขข้อตกลง ตามใบเสนอราคากับ ผู้ว่าจ้าง และ ไม่น้อยกว่า หรือ มากกว่า ที่ระบุในฉลากขึ้นทะเบียน ตามที่ อย.กำหนด

***วัตถุดิบและอุปกรณ์*(กรณี)**

ผู้ว่าจ้าง นำวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตและการบรรจุ โดยไม่ได้ใช้ของทางโรงงาน(ผู้ผลิต)

ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการดังนี้

1.นำวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิต นำมาเมื่อ 5-10% ของยอดจำนวนสั่งผลิต เป็น % Loss สำหรับการผลิตบรรจุ (เนื่องจากในบางครั้ง วัตถุดิบ,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับผลิต ที่ส่งเข้ามาอาจมีการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้ได้) ส่งผลต่อการผลิตและแผนงาน และ **ผู้รับจ้าง** จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อไว้ตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเพื่อ

2. สำหรับ วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์การผลิต ในส่วนที่เหลือและไม่มีส่วนใด ชำรุดเสียหาย **ผู้รับจ้าง** จัดส่งกลับคืนไปให้กับ **ผู้ว่าจ้าง**

5.การส่งสินค้า

- **ผู้รับจ้าง** จัดส่งโดยรถโรงงานหรือขนส่งตามที่ **ผู้รับจ้าง** พิจารณาตามความเหมาะสม
- **ผู้ว่าจ้าง** ต้องชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลืออีก 50% ตามใบแจ้งหนี้และใบรับสินค้าพร้อมส่งหลักฐานการชำระ (สลิปหรือใบส่งจ่าย) ก่อนวันนัดหมายส่งสินค้า หลังจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร หรือใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ หากมีการผิดกำหนดชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือก่อนการส่งมอบสินค้า **ผู้รับจ้าง** มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งและการชำระค่าสินค้า โดยจะแจ้งให้ **ผู้ว่าจ้าง** ทราบล่วงหน้า และ **ผู้รับจ้าง** จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและจะยืนยันการจัดส่งสินค้าภายหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- กรณีที่ **ผู้ว่าจ้าง** ผิดนัดชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ หลังจากที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล ภายใน 15 วัน ทาง **ผู้รับจ้าง** จะเรียกเก็บค่าดูแลรักษาสินค้าในอัตราร้อยละ 3 ต่อ สัปดาห์ของมูลค่าสินค้า หลังจากที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้ ภายใน 60 วัน ยังไม่มีการติดต่อจาก **ผู้ว่าจ้าง**
ผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างผลิตสินค้าและ **ผู้รับจ้าง** มีอำนาจในการจัดการสินค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ **ผู้ว่าจ้าง** ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่ **ผู้ว่าจ้าง** ไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 90 วัน ไม่ว่าจะเป็นการ Line, โทรศัพท์ หรือ ติดต่อกันที่อยู่ที่แจ้งไว้ จะถือว่า **ผู้ว่าจ้าง** ยกเลิกโดยบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าว **ผู้รับจ้าง** สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....)

6.การบอกกล่าว

ผู้รับจ้าง มีการแจ้งหรือว่าบอกกล่าวข้อความ ไปยังช่องทางใดๆ ที่มีถึง **ผู้ว่าจ้าง** เมื่อได้มีติดต่อทาง Line โทรศัพท์ หรือการส่ง E-mail และการส่งโดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบและให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายที่ได้รับ จดหมายได้ทราบข้อความนั้นแล้วในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จะต้อง แจ้งหนังสือให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่แจ้งให้ถือว่าที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เป็นที่อยู่สำหรับการติดต่อตลอดไป

หมายเหตุ

ผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีดังต่อไปนี้

1. **ผู้ว่าจ้าง** จัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตจากที่อื่น **หาก** บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อ สินค้าภายหลังการบรรจุ เช่น ขวด,กระปุก,ดัลบ,กล่อง มีการรั่วซึม จุก ฝา หั่ว บิ่น ฯลฯ
2. กล่องผลิตภัณฑ์ **หาก** มีการเพิ่มเติมภายหลังจากการ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (**กรณี ไม่ได้แจ้ง**) เพื่อใช้บรรจุใส่ตัวสินค้า เพื่อสำหรับส่งออก **หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม** บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. ข้อความการออกแบบ บนฉลาก การใส่สัญลักษณ์ รวมถึงการดัดแปลงแก้ไข การใช้ข้อความโอ้อวด เกินจริงหรือ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
4. แบบ**ฉลากสินค้า**เมื่อได้รับการยืนยันการใช้ฉลาก สัญลักษณ์ และข้อความดังกล่าว หากมี ข้อความหรือเนื้อหา รูปภาพอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562ประกาศคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กำหนด (**กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเองภายหลัง**)
5. ผลิตภัณฑ์และการบรรจุ(สินค้า) ที่ **มิได้** ว่าจ้าง กับทางโรงงาน(ผู้ผลิต) ให้ทำการผลิตสินค้า หรือ บรรจุ ตามที่ใช้ชื่อ **สถานที่ในการผลิต** ตามเลขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา(อย.) เลข G **ผู้รับจ้าง** ไม่ขอรับผิดชอบใดๆอันที่จะเกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตทุกกรณีและขอสงวนสิทธิ์ **ยกเลิก** การใช้ชื่อสถานที่ผลิตตามใบอนุญาตในใบสำคัญขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเลข (อย.)เลขที่ใบจดแจ้งที่ได้รับอนุญาต โดย มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันทีและได้รับผิดชอบใดๆต่อการกระทำผิด และ**จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย หากมีการอ้างอิง สถานที่ผลิตตามระบุในเลขขึ้นทะเบียน**

สัญญาจ้างผลิตสินค้านี้ทำขึ้น มา 2 ฉบับ ประกอบไปด้วย 4 หน้า และมีเอกสารแนบท้าย ตามรายการที่แจ้ง สินค้าที่ **ผู้ว่าจ้าง** สั่งผลิตหรือมีบันทึกข้อความ มีข้อความถูกต้อง ตรงกันทุกประการ โดยทั้ง **ผู้ว่าจ้าง** และ **ผู้รับจ้าง** ได้อ่านและเข้าใจ ข้อความด้วยดีรวมทั้งยอมรับเงื่อนไข ทุกประการดังข้อความที่กล่าวมาทั้งหมด ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลง ชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานและต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญา

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน
..... 1 สำเนาบัตรประชาชน	 1 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
..... 2 สำเนาทะเบียนบ้าน	 2 หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือนกรรมการลงนาม
..... 3 ตัวอย่างฉลากสินค้า (ถ้ามี)	 3 สำเนาทะเบียนบ้าน
..... 4 ตัวอย่างสูตรผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)	 4 ตัวอย่างฉลากสินค้า (ถ้ามี)
..... 5 เอกสารประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์	 5 ตัวอย่างสูตรผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
..... 6 ใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)	 6 เอกสารประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
	 7 ใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
เอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายกำหนด(อย.)	**เอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายกำหนด(อย.)**

ผู้ว่าจ้างได้อ่านสัญญาจ้างผลิตสินค้าและได้ตกลงจ้างให้ผู้รับจ้างทำการผลิตสินค้าจำนวน.....รายการดังนี้

ลำดับ	เลขที่ใบรับ /ใบจดแจ้ง	ชื่อการค้า/ตราสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....)

ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเอิร์บเซ็นเตอร์

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)